

CONTESTA DEMANDA CITADA EN GARANTÍA – OFRECE PRUEBA

Señor Juez:

DIAZ MARIANA ALEJANDRA (T 143 F 869 CPACF, CUIT 27-17029650-3, Monotributista), letrada, mail: **jrodriguez@libraseguros.com.ar**, constituyendo domicilio legal en la calle Olazabal 1515 5to OF 505, CEL 1168973780 y con domicilio electrónico 27356400874, en los autos caratulados: " **ONOC DE LA CRUZ, ALEX C/ POLO CRUZ, WALTER SALOMON Y OTRO S/DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE) (Expediente N° 067387/2025)** a V.S. me presento y digo:

1. PERSONERIA

Que tal como surge de la copia de poder general que acompaño, que declaro bajo juramento es fiel a su original que se encuentra vigente, soy mandataria de **LIBRA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.**, con domicilio real en Olazábal 1515, piso 5 of. 505, de la Ciudad de Buenos Aires.

En el carácter invocado, vengo a contestar la citación en garantía que se le ha cursado a mi conferente, solicitando su total rechazo con costas.

2. OBJETO

Que, en el carácter invocado, vengo por el presente a contestar, en legal tiempo y forma, la citación en garantía cursada en estas actuaciones, notificada por cédula el 11 de FEBRERO de 2026, cuyo vencimiento opera el 06 de marzo de 2026.

3. PÓLIZA

Mi mandante emitió la póliza 1453857 que amparaba -entre otros riesgos- por el de responsabilidad civil hacia terceros, al vehículo marca VOLKSWAGEN modelo SURAN 1.6 COMFORTLINE L/10 dominio KSL608, a nombre de POLO CRUZ WALTER SALOMON, con una vigencia desde el 15/04/2025 al 15/07/2025 y con el límite de responsabilidad por acontecimiento establecido en las condiciones particulares (\$160.000.000,00).

Adjunto a la presente copia de la póliza.

Cabe destacar que el actor carece de acción directa y autónoma contra mi representada por lo cual la responsabilidad asegurativa de mi mandante únicamente podrá hacerse efectiva en caso de condena respecto de su asegurado y en la medida del seguro (art. 118 LS).

4. ASUME COBERTURA - DENUNCIA LÍMITE - FORMULA RESERVA

A la fecha de ocurrencia del hecho motivo de esta litis el marca VOLKSWAGEN modelo SURAN 1.6 COMFORTLINE L/10 dominio KSL608, se hallaba asegurado por mi representada, bajo la póliza 1453857, por riesgo de "Responsabilidad Civil con límite" (hasta \$160.000.000,00.-), ello conforme la cláusula: "CG-RC 01.1 - Responsabilidad Civil - Riesgo Cubierto CG-RC 1.1 Riesgo Cubierto *"El Asegurador se obliga a mantener indemne al Asegurado y/o a la persona que con su autorización conduzca el vehículo objeto del seguro (en adelante el Conductor), por cuanto deban a un tercero como consecuencia de daños causados por ese vehículo o por la carga que transporte en condiciones reglamentarias, por hechos acaecidos en el plazo convenido, en razón de la responsabilidad civil que pueda resultar a cargo de ellos. El Asegurador asume esta obligación únicamente en favor del Asegurado y del Conductor, hasta la suma máxima por acontecimiento, establecida en el Frente de Póliza por daños corporales a personas, sean estas transportadas o no transportadas y por daños materiales, hasta el monto máximo allí establecido para cada acontecimiento sin que los mismos puedan ser excedidos por el conjunto de indemnizaciones que provengan de un mismo hecho generador..."* En consecuencia, la eventual responsabilidad de mi mandante se encuentra estricta y taxativamente limitada a los alcances, condiciones y montos máximos pactados contractualmente, los cuales resultan plenamente oponibles tanto al asegurado como a los terceros reclamantes, no pudiendo extenderse por fuera del límite de cobertura convenido ni por vía interpretativa ni judicial.

Manifiesto que mi mandante subordina la asunción de la responsabilidad derivada de la póliza contratada, así como de su posterior actuación en este juicio, a la efectiva traba de la litis con respecto a la asegurada, toda vez que el actor carece de acción en "forma autónoma" con relación a mi mandante para promover esta demanda, conforme jurisprudencia plenaria del fuero y legislación vigente.

Asimismo, mi representada formula expresa reserva de invocar alguna de las causas de "exclusión de cobertura" previstas en la póliza y la Ley 17.418 con sus consecuencias jurídicas, si con posterioridad a éste responde llegaran a su conocimiento hechos, circunstancias y/o elementos no denunciados por su asegurado que hubieran obstado a esta presentación (Cláusula 3), haciendo expresa reserva de los derechos que pudieran derivarse de dicha circunstancia.

5. LÍMITE DE COBERTURA

Tal como indicara ut supra, el alcance de la cobertura debida por mi representada en virtud del contrato de seguro que amparaba al vehículo dominio KSL608, el riesgo "responsabilidad civil hacia terceros" se limita a la suma de \$160.000.000,00.

La suma denunciada como límite de cobertura resulta aplicable para el seguro de responsabilidad civil automotor, al haber sido establecida por la Superintendencia de Seguros de la Nación, en su carácter de Organismo de Contralor del mercado asegurador siendo ley entre las partes contratantes y resultando oponible a todo tercero damnificado.

De modo tal que, en caso de resultar condenado el asegurado, la condena solo podrá ser extendida en la medida del seguro y hasta el límite de cobertura contratado. Como se ha señalado *"habrá de tenerse presente que ello resulta de la previsión contenida en el art. 118.3 Ley de Seguros, ya que la sentencia de condena contra el responsable civil será ejecutable contra el asegurador "en la medida del seguro", debiendo ello entenderse como entidad cuantitativa referida a los límites económicos de garantía asegurativa, como así también a la delimitación subjetiva y objetiva del riesgo"* (Stiglitz, Ruben S., Jurisprudencia anotada SJA 2/3/2005 JA 2005-I-786 Comentario al fallo de la C. Nac. Civ, Sala G, 6/7/2004 – Díaz, Elvira C v. Empresa Gutierrez SRL y otro).

En este sentido, reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que deben ser respetados los límites establecidos en los contratos de seguro y que las cláusulas contractuales del seguro son oponibles a la víctima de un accidente de tránsito. (Fallos:329:3054 y 3488;330:3483 y 331:379 y causas CSJ166/2007 (43-0) / CS1"Obarrio,MaríaPía c/ Microómnibus Norte S.A.y otros" y

CSJ327/2007(43-G)/CS1 "Gauna, Agustín y su acumulado c/ La Economía Comercial S.A.de Seguros Generales y otro",sentencias de 14 de marzo de 2008).

En igual sentido, ha dicho la CSJN que la función social que cumple el contrato de seguros no genera la implicancia del deber de reparar la integralidad de daños sufridos por la víctima de un accidente de tránsito, sin consideración alguna de las condiciones contractuales establecidas en el contrato de seguros. Y si bien la reparación integral constituye un principio constitucional que debe ser tutelado, ello no obsta a que el contrato de seguro rija exclusivamente la relación jurídica existente entre los otorgantes, en tanto por no participar de tal relación jurídica, los damnificados revisten la condición de terceros frente a los contratantes (causa "Buffoni" - Fallos: 337:329).

Cabe señalar que, con relación a la fuente de la obligación, las obligaciones del demandado civilmente responsable y de la aseguradora citada en garantía poseen distintos sujetos y tienen distinta causa. En cuanto a los sujetos, no son los mismos deudores y acreedores en una y otra obligación, ya que en una la causa es la ley y en la otra el contrato.

En lo relativo al daño ocasionado el asegurado es en quien recae la obligación de reparar el daño ocasionado y el asegurado debe garantizar la indemnidad del asegurado en la medida del seguro. Es decir que el origen de la obligación en cabeza de la aseguradora no es el daño sino el "contrato de seguro".

Así, del Art. 68 de la Ley de Tránsito no surge que la cobertura deba ser integral, irrestricta o limitada, en tanto la norma si bien establece la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil no determina la extensión de responsabilidad de la aseguradora.

Por tal motivo, la CSJN ha reiterado que, si bien la finalidad social del seguro de responsabilidad civil es tanto proteger a las víctimas de los accidentes de tránsito como permitir un fácil acceso de la comunidad al seguro, no autoriza per se a los jueces a declarar inoponible al actor el límite de la cobertura pactada entre la aseguradora y el asegurado. Si las pólizas emitidas no tuvieran límites de cobertura, ello implicaría que los seguros no solo serían más costosos para los asegurados, sino también, serán más costosos que lo necesario para cubrir los riesgos en que puede incurrir el universo de asegurados.

Los límites de cobertura, sea en seguros obligatorios o voluntarios, constituyen un elemento esencial en la estructura técnica del seguro y su falta de consideración puede perjudicar la solvencia de las aseguradoras, la relación de estas con su reaseguro, el respaldo hacia los asegurados y, por consiguiente, al mercado asegurador en general.

El principio de compensación integral no es absoluto pues en materia responsabilidad civil el legislador puede optar por diversos sistemas de reparación, siempre que estos se mantengan dentro del límite general impuesto por el artículo 28 de la Constitución Nacional. Es decir, el principio de la reparación integral no es incompatible con sistemas que establezcan una indemnización —limitada o tasada—, en la medida que el sistema en cuestión sea razonable.

La regla de derecho según la cual los contratos no pueden perjudicar ni oponerse a terceros no es un fundamento válido para concluir que el límite de cobertura pactado en la póliza, de acuerdo con las condiciones fijadas por la Superintendencia, no es oponible a la víctima. El contrato, entonces, no puede perjudicar a la víctima, pero tampoco podría beneficiarla más allá de sus términos y de lo dispuesto en las normas aplicables.

Tampoco sirve que como fundamento invocar la Ley de Defensa del Consumidor (texto, según la ley 26.361), ya que la misma no condiciona en modo alguno lo expuesto en los anteriores parrafos, puesto que se trata de una ley general posterior que no deroga ni modifica una ley especial anterior, cuando dicha ley regula un régimen singular tal como ocurre en el caso de los contratos de seguro. Y si bien prevé que “Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica” (artículo 3), esa disposición no puede ser interpretada con un alcance tal que deje sin efecto las estipulaciones contractuales de terceros ajustadas a normas regulatorias de la actividad aseguradora de acuerdo con la Ley Nacional de Tránsito, régimen que compatibiliza los distintos intereses en juego. (CSJ 1319/2008 (44-M) /CS1 "Martínez de Costa, María Esther c/ Vallejos, Hugo Manuel y otros s/ daños y perjuicios", fallada el 9 de diciembre de 2009 y "Buffoni"(Fa-Ilos:337:329).

Tal como se pronunciara la CJSN los límites del contrato de seguro son plenamente válidos y oponible a las víctimas: "La obligación del asegurador de reparar el daño tiene naturaleza meramente "contractual", y si su finalidad es indemnizar al asegurado de los perjuicios sufridos por la producción del riesgo asegurado, su origen no es el daño sino el contrato de seguro. De tal manera la pretensión de que la aseguradora se haga cargo del pago de la indemnización más allá de las limitaciones cuantitativas establecidas en el contrato carece de fuente jurídica que la justifique y, por tanto, no puede ser el objeto de una obligación civil" (CSJ 678/2013 (49-F)/CS1 "Flores, Lorena Romina c/ Gimenez, Marcelino Osvaldo y otro s/ Daños y perjuicios – acc. Tran. c/ les. O muerte). Ratificado el 24/04/2018 mediante causa 31171/2012 "Aimar, Maria Cristina y otro c/ Molina, Jose Alfredo y otros s/ Daños y Perjuicios".

En fecha el 14/12/2023 en los autos CIV 1728/2017/CS1 "Álvarez, Martín Lucero c/ Moscatelli, Emanuel Guillermo y otro s/ Daños y Perjuicios", la CSJN ha ratificado su doctrina, despejando nuevamente toda opinión en contrario.

En consecuencia, para el supuesto caso de prosperar la demanda entablada por la parte actora, solicito que la sentencia se haga extensiva a mi representada sólo hasta el límite de cobertura invocado.

6. DEFENSA EN JUICIO DEL ASEGURADO

De conformidad con lo establecido por la cláusula tercera de la Póliza Básica del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil, en caso de que el Asegurado y/o Conductor del vehículo asegurado asuman su defensa en juicio sin darle noticia oportuna a mi representada para que éste la asuma, los honorarios de los letrados de éstos quedarán a su exclusivo cargo de estos.

7. NEGATIVA

Conforme lo dispone el art. 356 CPCCN, niego todos y cada uno de los hechos y el derecho invocado por la actora, como así también la autenticidad de toda la documentación que no sea expresamente reconocida en este responde. En particular:

1. Niego que el día 31 de mayo de 2025 el actor haya circulado en las condiciones de modo, tiempo y lugar que describe en su demanda.

2. Niego que el actor se desplazara de manera plenamente reglamentaria por el segundo carril de Av. Rafael Obligado.

3. Niego que el tránsito en ese momento fuera despejado o sin interferencias como pretende insinuar.

4. Niego que el vehículo Volkswagen Suran dominio KSL608 haya realizado maniobra imprudente alguna.

5. Niego que el asegurado haya “cerrado” deliberadamente el paso al actor.

6. Niego que el asegurado haya efectuado desplazamiento lateral brusco o intempestivo.

7. Niego que el conductor del Suran haya omitido advertir la presencia del actor.

8. Niego que el asegurado haya violado norma de tránsito alguna.

9. Niego que el actor tuviera prioridad absoluta en la circulación dentro del carril invocado.

10. Niego que la maniobra descrita por el actor haya sido la causa exclusiva del contacto.

11. Niego que el punto de impacto haya sido consecuencia de una embestida directa del Suran.

12. Niego que el vehículo asegurado haya actuado como embistente frontal.

13. Niego que el actor haya sido desplazado violentamente por una acción antijurídica del demandado.

14. Niego que el asegurado haya invadido carril indebido.

15. Niego que el actor haya mantenido distancia prudente respecto de los vehículos que circulaban a su alrededor.

16. Niego que el actor haya adoptado medidas preventivas suficientes para evitar el contacto.

17. Niego que el siniestro se haya producido por exclusiva responsabilidad del demandado.

18. Niego que el Suran impactó lateralmente a la moto por una maniobra antirreglamentaria.

19. Niego que el actor haya sido sorprendido por una maniobra imprevisible.

20. Niego que el asegurado haya efectuado maniobra de cierre indebido o invasión intempestiva de carril al momento de egresar de la rotonda.

21. Niego que el asegurado haya perdido el dominio del rodado en momento alguno.

22. Niego que el actor haya sido proyectado en la forma descripta.

23. Niego que el actor haya sufrido lesiones de la entidad y magnitud invocadas.

24. Niego que la fractura denunciada haya tenido la gravedad relatada.

25. Niego que las lesiones alegadas generen incapacidad permanente del porcentaje indicado.

26. Niego que el actor padezca secuelas incapacitantes actuales derivadas exclusivamente del evento.

27. Niego que exista incapacidad psíquica permanente vinculada causalmente con el hecho.

28. Niego que el actor haya sufrido estrés postraumático acreditado.

29. Niego que el actor requiera tratamiento psicológico prolongado a causa del evento.

30. Niego que los gastos médicos reclamados hayan sido efectivamente erogados en la magnitud pretendida.

31. Niego que los gastos farmacológicos reclamados estén debidamente acreditados.

32. Niego que los gastos de traslado resulten necesarios o comprobados.

33. Niego que el actor perciba el salario base invocado en su demanda.

34. Niego que el actor desempeñe la categoría laboral denunciada en forma acreditada.

35. Niego la procedencia de la fórmula matemática utilizada para cuantificar incapacidad.

36. Niego que el daño moral reclamado guarde proporción con la entidad objetiva del hecho.

37. Niego que el actor haya sufrido alteración sustancial de su proyecto de vida.

38. Niego que la documental acompañada acredite la mecánica exclusiva imputada al asegurado.

39. Niego la autenticidad y eficacia probatoria de toda documental que no sea expresamente reconocida.

40. Niego que el presupuesto de reparación de la motocicleta refleje daños atribuibles en su totalidad al evento.

41. Niego que el monto total reclamado resulte razonable o ajustado a derecho.

42. Niego la existencia de nexo causal exclusivo entre la conducta del asegurado y los daños invocados.

43. Niego que se configuren en autos los presupuestos del art. 1757 CCCN en los términos pretendidos.

44. Niego que el riesgo creado opere en forma automática sin considerar la conducta del actor.

45. Niego que la responsabilidad pueda extenderse por fuera de la medida del seguro contratado.

46. Niego que corresponda la aplicación de intereses en la forma solicitada por la actora.

47. Niego, en definitiva, la procedencia íntegra de la demanda en todos sus términos.

8. LA REALIDAD DE LOS HECHOS

La versión introducida por la parte actora no refleja con precisión la dinámica real del evento.

Conforme surge de la denuncia administrativa efectuada ante LIBRA Compañía Argentina de Seguros S.A., el día 31 de mayo de 2025, aproximadamente a las 08:45 horas, el vehículo Volkswagen Suran 1.6 Comfortline, dominio KSL608, conducido por su titular asegurado Walter Salomón Polo Cruz, circulaba por Avenida Rafael Obligado sentido hacia Aeroparque, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dicha avenida cuenta con cuatro carriles de circulación destinados al tránsito continuo. El vehículo asegurado se desplazaba por el segundo carril derecho, manteniendo velocidad acorde al flujo vehicular y conservando dominio efectivo del rodado.

Por su parte, el motovehículo marca Bajaj Rouser 200 NS dominio A206XTO circulaba en igual sentido de marcha, cuando al salir de la rotonda de Av. Sarmiento el conductor del vehículo asegurado colocó con la debida antelación la señal de giro derecha, anunciando su maniobra de salida, para continuar la marcha de la Av. Rafael Obligado para dirigirse hacia aeroparque.

En tales circunstancias, el motovehículo marca Bajaj Rouser 200 NS dominio A206XTO intentó sobrepasar al vehículo asegurado por el último carril derecho, impactando a mi asegurado en el sector lateral delantero derecho.

La localización del daño resulta plenamente compatible con un intento de sobrepaso indebido por derecha, descartándose una embestida frontal o una invasión intempestiva de carril por parte del asegurado.

Debe destacarse que el vehículo asegurado circulaba dentro de su carril y había señalizado correctamente su maniobra de egreso de la rotonda, cumpliendo con las exigencias normativas de previsibilidad y advertencia.

Por el contrario, la motocicleta efectuó una maniobra de adelantamiento antirreglamentaria por el lateral derecho, generando una situación de riesgo y produciendo el contacto.

No surge de la denuncia administrativa ni de los daños descriptos, que el asegurado haya efectuado maniobra brusca, giro intempestivo o desplazamiento antirreglamentario.

Por el contrario, la colisión lateral se inscribe dentro de una dinámica de tránsito paralelo, en la cual ambos vehículos circulaban en el mismo sentido.

En consecuencia, el evento no responde a una conducta imprudente unilateral del asegurado, sino a una situación de tránsito compartido en la cual el actor no extremó las precauciones necesarias para evitar el contacto.

Aun para el supuesto de considerarse alguna intervención del vehículo asegurado, lo que se rechaza en cuanto a su carácter exclusivo, resulta evidente que el actor contribuyó de manera decisiva en la producción del evento, al no mantener dominio preventivo suficiente frente a la dinámica del tránsito.

Por lo tanto, la reconstrucción pretendida por la parte actora omite circunstancias esenciales de circulación que impiden atribuir responsabilidad plena y excluyente al asegurado.

9. IMPUGNA LIQUIDACIÓN

Impugno la liquidación practicada en la demanda por excesiva y desproporcionada, negando que le asista derecho al actor a percibir su importe, que arroja la suma de \$80.156.700.

La actora pretende transformar un siniestro de lesiones moderadas en una fuente de enriquecimiento indebido, vulnerando el principio de reparación plena que exige que la indemnización sea una compensación del daño real y no un lucro para la víctima.

A todo evento, solicito la correcta adecuación de los daños, limitando el reclamo a sus justos límites.

Impugno el rubro Daño Material por la suma de ochocientos seis mil setecientos pesos.

En primer lugar, es conveniente recordar que para que las sentencias puedan ser consideradas actos jurídicamente válidos, es preciso que hagan correcta aplicación del derecho vigente; pero a más de ello las mismas exigen de los jueces otro esfuerzo, consistente en “no apartarse de la realidad económica que circunda el expediente y su solución”.

Es decir, los jueces -para emitir un acto jurisdiccional válido- tiene dos trabajos; en primer lugar, tiene que determinar conceptualmente si el crédito reclamado es procedente, es decir tiene que producir una decisión técnico-jurídica, que es lo específico de su tarea. Pero luego, en segundo lugar, deben establecer el sistema de valuación de dicho crédito.

Y dado que la sentencia es una expresión integral, en el sentido de que la operación de juzgar no es divisible, no se puede juzgar por un lado y valorar por el otro, al juez le cabe realizar esta tarea en integridad, caso contrario perderán validez sus actos y los mismos podrán tacharse de arbitrarios.

Se impone -en consecuencia de ello- que las sentencias para que sean válidas provean **“no sólo una adecuada solución jurídica, sino también que efectúen una correcta valoración de las cifras disputadas en el proceso”**.

Sabido es que la indemnización por daños y perjuicios cumple una función de **equilibrio patrimonial**, es decir está destinada a colocar el patrimonio dañado en las mismas condiciones que se encontraba con anterioridad al acaecimiento del evento dañoso.

Pero es dable destacar que, tal indemnización otorgada al damnificado no puede constituirse en un enriquecimiento incausado para el mismo y, tal situación, se produce cuando se realiza el desplazamiento de una cosa o bien de un patrimonio a otro, sin que exista causa o título jurídico que justifique tal circunstancia.

Los jueces al establecer el sistema de indemnizaciones deben necesariamente considerar las variables matemáticas y económicas insertas en el mismo, evitando con ello el desfasaje patrimonial que produciría la determinación lisa y llana de montos indemnizatorios, sin tener en cuenta estas variables, hecho que perjudicaría directamente el patrimonio del deudor, con el consiguiente y necesario desequilibrio patrimonial que se produciría entre las partes involucradas en el pleito.

No debe olvidarse que la finalidad que se persigue con las indemnizaciones, es colocar al damnificado **“en la misma situación patrimonial que hubiera tenido de no suceder el ilícito del cual fue declarado responsable el demandado”**, es decir ni mejor ni peor, sino simplemente en igual condición, y tal igualdad de condiciones no se daría si se admitiesen lisa y llanamente los montos indemnizatorios peticionados en la presente demanda, sin “considerar las variables matemáticas, económicas y financieras” que necesariamente se encuentran presentes cuando la cuantificación de los daños se realiza a través de una suma de dinero.

Si se desconocen estos parámetros, al momento de la valorización de los daños, las determinaciones realizadas devienen objetivamente injustas por su disociación con la realidad económica. Y cuando el resultado obtenido se torna objetivamente injusto, es cuando **“la realidad debe prevalecer sobre la aplicación de fórmulas abstractas y carentes de sustento alguno”**.

A todo evento, el presupuesto acompañado constituye un instrumento privado emanado de un tercero que no ha sido reconocido ni ratificado en autos, careciendo por tanto de eficacia probatoria autónoma. No existe en la causa pericia mecánica que determine la compatibilidad técnica entre los daños presupuestados y la mecánica real del evento. Tampoco se acredita el estado previo del rodado ni se descarta la existencia de daños anteriores.

La pretensión se apoya exclusivamente en una estimación unilateral, sin auditoría técnica ni verificación objetiva, lo cual impide su admisión en los términos pretendidos. La reparación no puede fundarse en meras conjeturas ni en documentos privados sin control contradictorio.

Impugno el rubro Privación de Uso por la suma de cincuenta mil pesos.

Rechazo la jurisprudencia, doctrina en que fundamente la parte actora el reclamo del rubro en análisis.

Desconozco por no constarme que el accionante se haya visto privado de usar el vehículo.

Desconozco la estimación que realizó para llegar al monto reclamado.

El daño resarcible debe ser cierto y concreto, no hipotético ni abstracto. La mera indisponibilidad eventual del vehículo no configura, por sí sola, perjuicio indemnizable sin prueba específica de afectación patrimonial.

Considera mi parte que, para el supuesto e hipotético caso que el aquí accionante acreditase haberse visto privado de usar el rodado, deberá entonces rechazarse el reclamo articulado en el presente rubro ya que: *"Durante el lapso de indisponibilidad del vehículo, se ha producido en el patrimonio del actor una suerte de compensación del daño con el beneficio, pues durante ese período no ha efectuado los gastos que necesariamente demanda el uso y la conservación del automóvil"* (CNEspCivCom, Sala II, "Carlini, Juan c/ Lambertucci s/ sumario", 24/11/81).

Impugno el rubro Gastos de farmacia, radiografías y asistencia médica
por la suma de tres millones de pesos.

Sin perjuicio de la improcedencia del rubro en cuestión, la parte actora no acredita haber realizado erogación alguna, así como tampoco ni siquiera detalla gasto alguno por lo que el monto reclamado se traduce en un estimado sin fundamento fáctico jurídico alguno.

Es por esto, que solicito el rechazo del presente rubro, teniendo en cuenta no solo la falta de acreditación, no se adjuntan constancias de pago y/o facturas, y/o recibos sino también la falta de detalle y/o mención de gasto alguno.

Es de destacar que, si bien existe cierta corriente jurisprudencial que entiende que debe eximirse a la reclamante de la prueba de la totalidad de los gastos por medicamentos cuando en relación a las circunstancias del caso resulte evidente que los mismos han debido ser soportados, dicha doctrina no es aplicable a los gastos por honorarios médicos y a los de farmacia, toda vez que existe una obligación legal de emitir facturas por la prestación de dichos servicios profesionales y de ventas de medicamentos. Debe tenerse en cuenta que, sobre el particular, la jurisprudencia más actualizada, frente al abuso que se ha hecho del rubro, estableció que debe seguirse un criterio cauteloso en cuanto al otorgamiento y cuantía del reclamo por gastos médicos y farmacéuticos. En ese sentido ha dicho que: *"Si el actor realiza gastos de farmacia, etc., éstos debieron ser comprobados fehacientemente"* (CNEspCivCom, Sala VI, "Ruiz c/ Grossi", 20/10/86) *"Correspondía la prueba*

pertinente de que los gastos farmacéuticos, ... se efectuaron fuera de los servicios sociales, lo que no puede presumirse.” (CNEspCivCom, Sala IV, “Alvarez c/ Rodriguez”, 28/7/86).

Como se puede observar, no estamos más que frente a una probabilidad hipotética, por lo cual nunca puede ser indemnizable, por cuanto, como ya ha quedado dicho en el presente todo daño para ser resarcible debe ser cierto. Se ha dicho en éste sentido que *“Para que el daño sea resarcible es preciso que sea cierto y no meramente hipotético o conjetural”* (CNFed CivyCom, sala I, 21/8/80, “Droguerías Gonzales SRL c/ Gob. Nac., LL, 1981- C, 659) y *“El daño de ser cierto, probado y real y no simplemente hipotético”* (C3a CC Córdoba, 26/4/5, “De Medeiros c/ Gallardo”, LLC, 985-944). Por los argumentos expuestos y la doctrina y jurisprudencia citada, solicito que este rubro sea rechazado.

Impugno el rubro Gastos de traslado por la suma de trescientos mil pesos.

No se acredita la realización concreta de traslados onerosos, ni la frecuencia, distancia o modalidad de los mismos. No se demuestra imposibilidad de utilización de transporte público ni necesidad de contratación de servicios particulares.

El rubro se presenta como una estimación genérica y carente de prueba específica, lo cual impide su reconocimiento en los términos pretendidos.

Impugno el rubro Gastos de vestimenta por la suma de cien mil pesos.

No se individualizan prendas determinadas, ni se acredita su valor de adquisición, estado previo o efectiva destrucción como consecuencia del evento.

No se acompañan comprobantes ni constancias objetivas que permitan verificar el quantum pretendido.

El daño material debe ser acreditado en forma concreta y específica. La pretensión basada en afirmaciones genéricas carece de sustento jurídico suficiente.

Impugno el rubro Daño físico por la suma de cuarenta millones de pesos.

La narrativa desplegada en la demanda incurre en afirmaciones grandilocuentes tales como la existencia de “gravísimas lesiones”, “proceso de senilidad hasta el fin de sus días” y afectación permanente de las aptitudes productivas. Sin embargo, al momento de respaldar tales afirmaciones, la actora

únicamente acompaña un certificado médico en el cual se prescribe como tratamiento analgésico antiinflamatorio (Diclofenac), sin constancia de estudios neurológicos, resonancias, interconsultas especializadas ni indicación de tratamiento prolongado alguno.

La discordancia entre el dramatismo del relato y la levedad objetiva de la prescripción médica acompañada resulta evidente.

No surge de la documentación aportada diagnóstico de lesión estructural permanente, compromiso neurológico, deterioro cognitivo ni alteración orgánica irreversible. La simple indicación de un antiinflamatorio no es compatible con la magnitud de secuelas invocadas en la demanda.

La exposición efectuada en la demanda carece de sustento técnico concreto y evidencia un relato estandarizado que no se corresponde con la realidad individual del actor. Basta advertir que el propio escrito refiere en diversos pasajes a “los actores”, cuando en autos existe un único accionante, lo cual revela que el desarrollo argumental no ha sido elaborado en función de las circunstancias particulares del caso sino mediante la utilización de fórmulas genéricas.

Más allá de esa inconsistencia formal —que no es menor en un proceso donde la precisión fáctica es esencial— lo cierto es que no se encuentra acreditada secuela permanente alguna que justifique la exorbitante suma pretendida.

La mera invocación de mareos, zumbidos auditivos o dificultades de equilibrio no constituye, por sí sola, prueba de incapacidad permanente ni de disminución real y concreta de la capacidad laborativa. Tales manifestaciones subjetivas deberán ser sometidas a estricta verificación pericial, sin que puedan presumirse en los términos grandilocuentes utilizados en el escrito inicial.

Es sabido que lo indemnizable como incapacidad sobreviniente no son las lesiones padecidas, sino la disminución de la aptitud física derivada de las secuelas del accidente que perduran de modo permanente (*cámara nacional de apelaciones en lo civil, sala f Avola, Hernán Ariel y otros c. Sabo, Hernán Adrián y otros s/ daños y perjuicios 29/06/2015*).

Es decir, que la incapacidad sobreviniente para ser indemnizable como daño patrimonial debe ser permanente, total o parcial, como secuela irreversible que cubre

todas las erogaciones futuras, atendiendo a la índole de la actividad impedida, sea o no productiva.

Es así como, la incapacidad transitoria sufrida por la víctima de un accidente de tránsito no puede valuada por su sola producción, lo que no significa que no se la indemnice, sino que será reconocida como daño moral, lucro cesante o gastos terapéuticos, con la debida acreditación. (*Cámara 2a de apelaciones en lo civil y comercial de la plata, sala II Medina, Olga Mabel c. El Rápido Argentino Cía de Microómnibus S.A. y otro/a s/ daños y perjuicios 15/09/2015*).

En consecuencia, no corresponde admitir indemnizaciones fundadas en incapacidades meramente conjeturales, hipotéticas o carentes de respaldo pericial serio, máxime cuando no se acredita una efectiva afectación de la capacidad laboral o de relación del actor.

Asimismo, la suma de \$40.000.000 resulta manifiestamente desproporcionada y desconectada de la realidad médica invocada, configurando un claro apartamiento del principio de razonabilidad que debe regir la reparación civil.

La reparación integral no equivale a reparación ilimitada. El art. 1740 del Código Civil y Comercial impone restablecer la situación al estado anterior, no generar un beneficio económico ajeno a la magnitud real del daño.

En consecuencia, el rubro debe ser rechazado en su totalidad por falta de acreditación de incapacidad permanente y por resultar la cuantificación pretendida arbitraria, conjetural y carente de sustento probatorio serio.

Impugno el rubro consecuencias no patrimoniales (daño moral) por la suma de veinte millones de pesos.

Rechazo dicho monto por ser abusivo, desproporcionado y constituir un enriquecimiento sin causa respecto a la entidad de las lesiones.

Hace muchos años enseñó ALFREDO ORGAZ que el dinero no representa en la reparación del daño moral el mismo papel que en la indemnización de los daños materiales; en éstos se acepta que su finalidad es establecer una equivalencia, más o menos completa, entre el daño y la reparación. Con respecto al daño moral, el papel de la indemnización es diferente, no de equivalencia sino de compensación o

satisfacción; no se trata de poner precio al dolor o a los sentimientos, pues nada de esto puede tener equivalencia en dinero, sino de suministrar una "compensación equitativa en dinero" (EL DAÑO RESARCIBLE, PÁG.203).

El pensamiento de ORGAZ fue recogido en el nuevo Código Civil: *"El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que puedan procurar las sumas reconocidas"* (art-1741).

Las sumas pretendidas exceden dichos parámetros.

Sin perjuicio de ya haber negado que el actor haya sufrido algún daño moral a raíz del hecho denunciado, para el hipotético caso que V.S considere precedente dicho rubro, se debe considerar el carácter espiritual del mismo y la dificultad de cuantificar.

Por esto, y ante la necesidad de estar siempre sujeto a parámetros subjetivos solicitamos cautela a la hora de otorgar una indemnización del presente rubro y evitar un eventual enriquecimiento sin causa.

En relación al daño moral: se define al mismo como "una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial" (ZAVALA de GONZÁLEZ, Matilde; *"Daños a las personas"*, tomo 2, pág. 49)

A los fines de la fijación del quantum, debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (Fallos: 316:2894; 321:1117; 325:1156; 9/11 326:820 y 847;330:563y332:2159)

No obstante lo antedicho no es menos cierto que la accionante corre con la carga de la prueba de la causa de los padecimientos sufridos. Al reclamar y fundamentar el pedido de este rubro indemnizatorio, la parte actora asevera que dichos padecimientos son una consecuencia directa de la incapacidad parcial y permanente del actor. Desde luego, la participación en un accidente de tránsito provoca alarma, sorpresa, disgusto y molestias, pero por lo general dichas

emociones no revisten entidad suficiente para justificar un reclamo en tal sentido. En consecuencia, no habiéndose acreditado la producción de lesiones con motivo del presente siniestro, este tribunal no puede presumir la existencia de sufrimiento, dolor, o angustia. La total ausencia de secuelas físicas, conlleva al rechazo del presente rubro, ya que no se advierte que se reclamen afecciones (que no sean derivadas exclusivamente de la incapacidad) con entidad para presumir una lesión espiritual merecedora de reparación ("ARICO, Nicolás Federico c/ BLENARDINELLI, Enrique Oscar s/ Daños y Perjuicios" Expte. Nro. 1164/2009, sentencia N°707 de fecha 25.04.2010).

Aún en el improbable supuesto que se acreditase que la parte actora sufre todas o alguna de las patologías indicadas, mi parte niega expresamente que sean consecuencia del accidente que nos ocupa.

Por lo tanto, no existiendo causalidad adecuada entre el supuesto daño y el hecho que se ventila en estas actuaciones, debe rechazarse el presente reclamo.

En tal sentido, la jurisprudencia entiende "...comprendiendo la prueba que incumbe rendir al damnificado, tanto la de su existencia como la de su cuantía, y tan es así que faltando la indispensable acreditación del daño, no puede suplirse la prueba de su entidad por la prudente estimación judicial (CN Com. Sala A, 15/3/90 Lather Mercantil S.A c/ Industrias llave S.A y Otra)".

A raíz de lo expuesto, rechazo e impugno el rubro pretendido, ya que el importe además de ser excesivo es improcedente por no considerarse la calidad y condiciones personales del actor.

Impugno el rubro Daño psíquico por la suma de diez millones de pesos.

La exposición efectuada en la demanda vuelve a evidenciar el carácter estandarizado del escrito, al referirse en distintos pasajes a "los actores" y, en otros, a "la actora", cuando en autos existe un único accionante, de sexo masculino.

No se trata de un mero error material irrelevante. En un proceso de daños donde se invoca afectación psicológica profunda, alteración de la personalidad y deterioro emocional permanente, la falta de precisión en la identidad del sujeto cuya psiquis se dice afectada revela que el desarrollo argumental no ha sido construido

sobre la realidad concreta del caso sino mediante fórmulas genéricas reproducidas sin adecuación individual.

La incapacidad psíquica exige una evaluación estrictamente personalísima, basada en la estructura de personalidad del sujeto, su historia clínica, sus antecedentes y su evolución post evento. Resulta jurídicamente insostenible pretender acreditar daño psicológico permanente mediante un relato que ni siquiera individualiza correctamente al actor.

La pretensión se limita a afirmaciones genéricas sobre angustia, temor o alteraciones emocionales, sin respaldo pericial ni documental serio.

No todo malestar subjetivo constituye incapacidad psíquica permanente. La jurisprudencia ha sido constante en exigir que la afección psicológica sea acreditada como secuela estable, con impacto funcional verificable y nexo causal adecuado con el hecho.

En el caso de autos, no existe constancia médica que permita sostener la existencia de un trastorno psicológico estructurado ni mucho menos permanente.

Además, la pretensión aparece superpuesta con el daño moral reclamado, configurando un intento de duplicación indemnizatoria vedado por el principio de reparación integral.

La suma pretendida resulta así manifiestamente arbitraria, carente de respaldo técnico y desvinculada de prueba objetiva, por lo que el rubro debe ser rechazado en su totalidad.

Impugno el rubro Gastos futuros por la suma de cuatro millones cuatrocientos mil pesos.

Rechazo la necesidad de tratamiento psicoterapéutico.

Rechazo la necesidad de tratamiento médico.

Niego la reserva de gastos para acompañante terapéutico por ser improcedente dada la levedad y rápida resolución de las lesiones. No surge de los antecedentes médicos con detalles de tratamientos a seguir, entonces, ¿Cómo puede suponer la parte actora que requiera tratamiento médico y/o psicológico?.

Además, con relación a este rubro se incurre en una superposición de rubros, ya que se pretende una indemnización por las presuntas secuelas de carácter permanente pero, por otro lado, se reclama por el costo de sendas terapias de apoyo.

No ha de perderse de vista que, si se está indemnizando cualquier tipo de tratamiento de recuperación, corresponde considerar a la presunta incapacidad como transitoria y, en consecuencia, adecuar la suma requerida en tal concepto. Se impugna por el tanto el presente rubro.

Finalmente, en cuanto a la rehabilitación psicoterapéutica estimada en un plazo de por lo menos dos años que manifiesta necesitar el actor, cabe destacar nuevamente que no acompaña en su escrito de inicio documental médica alguna que justifique llevarse a cabo tal control anual. Ya se ha dicho al momento de impugnar el rubro de daño físico, que es claro el afán del accionante de sobredimensionar exageradamente las supuestas gravosas lesiones sufridas, que remarco una vez más ni siquiera acredita, y en consecuencia, cabe agregar también, de enriquecerse ilícitamente de mi mandante. Se ha dicho en éste sentido que *“Para que el daño sea resarcible es preciso que sea cierto y no meramente hipotético o conjetural”* (CNFed CivyCom, sala I, 21/8/80, “Droguerías Gonzales SRL c/ Gob. Nac., LL, 1981- C, 659) y *“El daño de ser cierto, probado y real y no simplemente hipotético”* (C3a CC Córdoba, 26/4/5, “De Medeiros c/ Gallardo”, LLC, 985-944).

En merito a lo expuesto, corresponde sin más a proceder al rechazo del presente rubro.

Impugno el rubro Lucro cesante por la suma de un millón de pesos.

El reclamo de dicho rubro resulta meramente declarativo, carente de respaldo probatorio serio y construido sobre afirmaciones genéricas que no se encuentran acreditadas en autos.

El lucro cesante exige la demostración concreta y específica de una pérdida efectiva de ingresos, derivada en forma directa e inmediata del hecho dañoso. No se presume. No se infiere. No se proyecta abstractamente.

En el caso, la parte actora no acompaña recibos de sueldo, constancias impositivas, certificaciones laborales, facturación, contratos ni ningún elemento

objetivo que permita verificar el nivel real de ingresos que afirma haber percibido ni la efectiva interrupción de estos.

Se limita a invocar una supuesta afectación laboral sin acreditar:

- La actividad concreta desarrollada.
- La modalidad de prestación.
- La regularidad de ingresos.
- El período específico de inactividad.
- La correlación directa entre el hecho y la pérdida económica invocada.

No se prueba tampoco la imposibilidad absoluta de continuar desarrollando tareas durante el período que se pretende indemnizar. Menos aún se acredita que la lesión —cuya gravedad ya fue objetada— haya generado incapacidad transitoria que justifique la supuesta pérdida total de ingresos.

La carga de la prueba recae sobre quien afirma el perjuicio conforme el art. 377 del CPCCN. La ausencia de respaldo documental impide tener por configurado el daño cierto exigido por el art. 1739 del CCCN.

Resulta además llamativo que, mientras se invoca una supuesta incapacidad permanente de magnitud extraordinaria, no se acompañe elemento alguno que demuestre baja laboral formal, despido, suspensión o disminución concreta de ingresos.

El lucro cesante no puede fundarse en meras afirmaciones retóricas ni en proyecciones abstractas desvinculadas de prueba contable o documental objetiva.

La suma reclamada aparece así construida sobre hipótesis no demostradas, configurando una pretensión meramente conjetural que debe ser rechazada en su totalidad.

Impugno el rubro Pérdida de chance por la suma de un quinientos mil pesos.

La pérdida de chance no indemniza meras expectativas abstractas ni posibilidades genéricas de mejora económica. Exige la acreditación de una oportunidad cierta, concreta y objetivamente verificable, con una probabilidad seria de concreción frustrada directamente por el hecho dañoso.

En el caso de autos, la parte actora no individualiza cuál habría sido la oportunidad concreta perdida, ni demuestra la existencia de una probabilidad real y jurídicamente tutelable. No se acredita oferta laboral frustrada, contrato pendiente, ascenso inminente, proyecto determinado ni circunstancia objetiva que permita cuantificar una chance económicamente mensurable.

La formulación del rubro se limita a una proyección hipotética de eventuales beneficios futuros, sin respaldo documental, contractual o pericial que permita sostener la seriedad de la probabilidad invocada.

La jurisprudencia ha sido uniforme en señalar que la pérdida de chance requiere algo más que una simple expectativa subjetiva; debe tratarse de una posibilidad real, seria y comprobable, cuya frustración pueda ser razonablemente atribuida al hecho.

En el presente caso, la demanda no supera el umbral de la mera especulación. No existe prueba concreta que permita afirmar que, de no haber ocurrido el evento, el actor habría obtenido un beneficio económico determinado con grado suficiente de probabilidad.

La pretensión aparece así como una construcción teórica superpuesta al reclamo por incapacidad y lucro cesante, configurando un intento de ampliar artificialmente el quantum indemnizatorio mediante categorías abstractas no acreditadas.

En consecuencia, el rubro debe ser rechazado en su totalidad por inexistencia de oportunidad cierta frustrada y por ausencia de prueba idónea que permita su cuantificación.

10. CONTESTA PLANTEO DE INTERESES SOLICITADO POR LA PARTE ACTORA.

Cabe tener presente que tal como ha sido sostenido por la Cámara Nacional de Apelaciones, en pleno, en el caso “Samudio de Martínez c/ Transportes Doscientos Setenta S.A.”, la tasa activa del Banco Nación debe computarse salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de la sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configura un enriquecimiento indebido. Lo que sucedería en el caso de autos, y ello torna inaplicable la tasa activa. El plenario Samudio contempla una excepción para la aplicación de la tasa activa y esta es cuando su aplicación en el periodo trascurrido implica una alteración del significado económico del capital de condena lo que sin duda ocurre en la especie, nótese que en la especie la aplicación de la tasa activa representa un 101,16% de interés lo que equivale a duplicar el capital de condena. De este modo resulta evidente que en la especie se encuentra configurada la causal de exclusión a la aplicación de la tasa activa dispuesta por el plenario Samudio. En la causa 575.742 “ROMERO LUCIA LILIANA Y OTRO C/ ZACH PABLO MAXIMILIANO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” En Marzo de 2012, la Sala E, CNAp. En lo Civil, ha establecido: “La Sala considera que se configura esa salvedad si la tasa activa mencionada se devengara desde el momento mismo de producido el evento dañoso y hasta el del efectivo pago, en la medida que coexista con indemnizaciones fijadas a valores actuales, puesto que tal proceder representaría lisa y llanamente un enriquecimiento indebido en favor del acreedor y en detrimento del deudor, que la Justicia no puede convalidar. Es que, sin lugar a dudas, en tal caso se estaría computando dos veces la pérdida del valor adquisitivo de la moneda operado entre el hecho y la sentencia, cuando en esta se contemplan valores a la época de su dictado; en tanto la referida tasa capta, en cierta medida y entre otros elementos, la depreciación de la moneda. Esta es la doctrina que en forma reiterada aplicó la Sala, vigente la anterior doctrina plenaria, que había receptado la tasa pasiva. Dicho enriquecimiento, en mayor medida se configura con la activa, cuya aplicación ahora se recepta (ver fallos de esta Sala en causas 146.971 del 16-6-94, 144.844 del 27-6-94 y 148.184 del 2-8-94, 463.934 del 1-11-06 y 492.251 del 19-11-07, entre muchas otras; Borda, Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, 8a.ed., t.I pág.338 n 493; Casiello, Los intereses y la deuda de valor [Doctrinas encontradas y una saludable evolución de la jurisprudencia], en L.L.151-864, en especial, pág.873 cap.V; Durañona y Vedia y Quintana Terán, La depreciación de la moneda y los intereses, en J.A.1970-7-332, en especial, cap.V) esta Sala voto del Dr. Calatayud

en c. 522.330 del 21/4/09). Habida cuenta de tales circunstancias esta Sala estimó apropiado en situaciones similares establecer la tasa del 6 % para evitar el enriquecimiento indebido del actor, lo que me lleva a propiciar que con ese alcance se modifique la sentencia apelada, debiéndose liquidar dicha tasa hasta la sentencia y de allí en más la activa establecida en el anterior pronunciamiento". "Como las sumas indemnizatorias son determinadas a la fecha de este pronunciamiento, postulo modificar la tasa establecida en la sentencia fijándola en el 8% anual desde el accidente hasta el presente y, desde aquí en adelante, a la tasa activa (conf. doctrina plenaria "Samudio de Martínez, Ladislao c/ Transportes Doscientos Setenta SA s/ daños y perjuicios" del día 20 de abril de 2009). Imponer que los réditos se liquiden a la tasa activa desde el hecho, llevaría a consagrar una alteración del capital establecido en la sentencia, configurando un enriquecimiento indebido. Es que, al fijarse los montos indemnizatorios al momento de esta sentencia, se evita la posibilidad de conceder una indemnización depreciada". "Gauna, Gastón Daniel y otro c/Balugano, Gustavo Pablo y otros s/daños y perjuicios", expediente n° 33030/2015, del 10/08/2018, Sala M, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.- "En casos como el presente –en los que los montos establecidos son fijados a valores actuales- tiene dicho este Tribunal que la tasa ha de liquidarse al 8% anual desde la fecha del accidente hasta el dictado de la sentencia y de ahí en más, hasta el efectivo pago a la activa establecida en la citada doctrina plenaria, a los fines de mantener intangible el contenido de la indemnización (cf. C.N.Civ., esta sala CIV/96792/2009/CA1, del 22/12/14). No obstante ello, en atención a que el límite del recurso traído a consideración de esta alzada impide colocar al apelante en peor situación (principio non reformatio in peius, arts. 271 y 277 del Código Procesal), no cabe más que confirmar el 8% fijado por el a quo hasta el 01/08/15 y desde allí en adelante y hasta la sentencia de primera instancia se liquidarán a la tasa pasiva solicitada por el seguro. Luego, correrán a la tasa activa, lo que así postulo (conf. CNCiv., esta Sala CIV/11380/2010/CA1 del 18/8/2015, CIV/64233/2008/CA1 del 21/9/15, Civ.88.413/2010 del 2/11/15 y Civ 28.522/2009/CA1 del 30/12/15, CIV/23612/2010/CA1 del 15/5/18, entre otros)". R. M. A. c/ P. J. C. Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS (expte 35975/2013), del 23/5/2018 Sala G, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.- Asimismo, No deberá aplicarse la tasa activa si se fijan montos de condena a valores actuales. Es dable destacar respecto a la tasa de interés que la CSJ de la Provincia de Buenos Aires ha cuidado no identificar la

estimación de los rubros indemnizatorios a fin de reflejar los valores actuales de los bienes a los que se refiere, con la utilización de mecanismos indexatorios, de ajuste o reajuste según índices o de coeficientes de actualización de montos históricos. En el matiz diferencial entre ambas modalidades tuvo en cuenta que en la última se esta ante una operación matemática, mientras que la primera en principio no consiste estrictamente en eso, sino en el justiprecio de un valor según la realidad económica existente al momento en que se pronuncia el fallo (casas 58663 “Diaz”, sent , del 13/11/1996). “Como la indemnización se ha estimado a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito, era congruente con esa realidad económica liquidar los intereses devengados hasta ese momento aplicando, como tradicionalmente se establecía en relación a todas las modalidades de actualización, una tasa de interés puro, es decir, el accesorio destinado a la retribución de la privación del capital, despojado de otros componentes” (...) En su hora el así denominado interés puro fue establecido por la CSJN en un 6% anual (Fallos 283:235; 295:973; 296:115 y 311:1249) (...) cabe concluir que cuando sea pertinente el ajuste por índices o bien cuando se fije un quantum a valor actual, tal cual se ha decidido por la Cámara en la especie, en principio debe emplearse el denominado interés puro a fin de evitar distorsiones en el cálculo y determinación del crédito, como las que han motivado los agravios del recurrente. (CSJBA, causa 123:536 “Vera Juan Carlos c/ Provincia de Buenos Aires”, 18/04/2018).

11. INTIMACIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 388 DEL CPCC

Por el presente, solicito se intime a la parte actora a acompañar copia de la denuncia de siniestro y del certificado de cobertura emitido por la aseguradora de su vehículo. Asimismo, se la intime a denunciar si a la fecha del accidente contaba con ART, y en su caso, informe si intervino la misma.

12. OPOSICIÓN A LA PRUEBA DE PARTE ACTORA

Sin perjuicio de la adhesión formulada precedentemente vengo a oponerme a la producción de los siguientes medios de prueba ofrecidos por la parte actora, solicitando se desestimen los mismos. Con costas.

1. TESTIMONIAL

Esta parte se opone a la producción de la prueba testimonial ofrecida por la actora en cuanto invoca supuestos testigos presenciales del hecho, por resultar contradictoria con la propia prueba documental acompañada por ella.

En efecto, de la exposición policial aportada por el propio actor surge expresamente que, al ser consultado sobre la existencia de testigos del hecho, respondió que no poseía testigos presenciales.

Tal manifestación espontánea, realizada inmediatamente después del evento y ante autoridad pública, reviste especial valor de veracidad por su proximidad temporal con los hechos.

Resulta entonces manifiestamente contradictorio que, en esta instancia procesal, se introduzcan testigos presenciales cuya existencia fue negada por el propio actor en su declaración policial, **lo cual a priori podría lo cual podría constituir una grave contradicción probatoria.**

No se trata de una omisión menor sino de una inconsistencia sustancial que afecta directamente la credibilidad del relato fáctico.

La introducción posterior de testigos inexistentes al momento de la denuncia configura, cuanto menos, una construcción probatoria sobreviniente incompatible con el principio de buena fe procesal que debe regir la actuación de las partes.

En tales condiciones, la prueba testimonial ofrecida deviene improcedente por inconducente y por carecer de correlato con las manifestaciones iniciales del actor, debiendo ser rechazada conforme lo dispuesto por el art. 360 del CPCCN.

Subsidiariamente, para el improbable caso de admitirse su producción, esta parte deja expresamente planteada la reserva de formular las tachas correspondientes en oportunidad de la audiencia, en virtud de la contradicción objetiva ya señalada.

13. MANIFIESTA SOBRE PRUEBA INFORMATIVA A LA ASEGURADORA

En relación a la prueba informativa solicitada a la compañía aseguradora, esta parte no formula oposición respecto de los puntos vinculados a la existencia de cobertura y recepción de denuncia, por tratarse de extremos objetivos.

Sin perjuicio de ello, corresponde señalar que la denuncia administrativa ya ha sido acompañada por la propia actora y será ofrecida por esta parte como prueba documental, encontrándose incorporada al expediente.

En tal sentido, el requerimiento de remisión de copia “a fin de obtener copia fiel de la denuncia emitida” bajo el argumento de que “ha habido apoderados de compañías que han adulterado las mismas” resulta una manifestación genérica, impropia e innecesaria en el marco del presente proceso.

La insinuación de eventuales adulteraciones sin individualización concreta ni sustento alguno importa una afirmación temeraria que no puede erigirse en fundamento para ampliar el objeto probatorio más allá de lo pertinente.

14. OFRECE PRUEBA

a. PRUEBA DOCUMENTAL

- a) Copia de poder judicial
- b) Póliza de Seguro.
- c) Denuncia administrativa de siniestro.

b. PRUEBA CONFESIONAL

Se cite a absolver posiciones al actor Sr. **ONOC DE LA CRUZ ALEX**, a tenor del pliego que oportunamente se acompañará, bajo apercibimiento de ley, para que responda personalmente y en forma clara y precisa.

c. PRUEBA INFORMATIVA

Se solicita el libramiento de oficios a entidades públicas o privadas para confirmar datos clave.

1. **Superintendencia de Riesgos de Trabajo:** a efectos que informe si el actor, **ONOC DE LA CRUZ ALEX DNI 95.995.689**, se encontraba asegurado a la fecha del accidente del **31/05/2025**, indicando en su caso:

- a) Aseguradora en la que se encontraba nominado
- b) Siniestros denunciados en su vida laboral

c) Porcentuales de incapacidad en cada siniestro, detallando secuelas incapacitantes

d) Sumas percibidas en cada siniestro.

2. **Aseguradora de Riesgos de Trabajo:** brindada que fuera la respuesta de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y para el caso que informare una ART, a efectos que informe si el actor **ONOC DE LA CRUZ ALEX DNI 95.995.689**, se encontraba asegurado a la fecha del accidente del **31/05/2025**, indicando en su caso:

a) Siniestros denunciados en su vida laboral

b) Porcentuales de incapacidad en cada siniestro, detallando secuelas incapacitantes

c) Sumas percibidas en cada siniestro.

3. **Comisaría Vecinal 14C de la Ciudad de Buenos Aires:** a efectos de que remita copia **completa y certificada** de la totalidad de las actuaciones labradas en el marco del siniestro de autos, **Sumario 414966/2025** caratulada "Expediente Constancia – Choque simple". En caso de existir material filmico, se solicita su remisión al juzgado en soporte magnético para ser peritado por el experto accidentólogo.

d. PRUEBA PERICIAL

PERICIAL MÉDICA

Solicito a su Señoría designe un perito médico de oficio único a los efectos de evacuar los siguientes puntos de pericia, para lo cual deberá entrevistarse con el actor, revisar la historia clínica completa, la prueba documental acompañada en la demanda y aquella que pueda surgir en relación a esto de la causa penal que solicitamos en la prueba informática sea remitido por la fiscalía interviniente.

a. Fecha de sucedido el evento dañoso

b. Fecha de la pericia

c. Informe el experto la descripción general del actor: vestimenta, actitud, aspecto, etc., así como de sus antecedentes personales, laborales, deportivos, antecedentes psicofísicos y de envejecimiento

d. Informe el experto el relato libre del actor acerca del accidente sufrido

e. Describa el experto el mecanismo accidental que intervino en el hecho, que vehículos implicados, como fue el impacto, como lo evacuaron del sitio.

f. Informe el experto el lugar en donde se realizó la atención médica primaria: si fue en el lugar del hecho, si fue en un centro asistencial, si hubo intervención de ART. Informe si producido el siniestro, intervino una ambulancia o el actor hace su consulta médica por sus propios medios.

g. Especifique el experto y certifíquelo con constancias ciertas de la actuación médica, la fecha de la primera consulta relacionada por el accidente que motiva esta litis, especificando el lapso transcurrido entre el accidente y la mencionada consulta.

h. Especifique que tratamientos realizó, en qué centro asistencial, y durante cuánto tiempo.

i. En caso de otorgar al accionante grado alguno de incapacidad discrimine el porcentaje de la misma que resulte preexistente o ajeno a las consecuencias del presente accidente.

j. Informará si las patologías secuelas que presenta como consecuencia del accidente reclamado, podrán modificarse mediante un tratamiento adecuado.

k. Evalúe e informe el experto, la movilidad del segmento cervical de la columna, detallando los arcos de movimiento con el uso de un goniómetro.

l. Si ha tenido otro accidente de tránsito anterior y de ser afirmativo, detalles de los mismos, mencionando la fecha, si intervino alguna Cía. que lo indemnizó y cuales fueron las secuelas físicas.

m. Si las lesiones que eventualmente se constaten en el actor pueden tener causa anterior y/o distinta del siniestro de marras.

n. Teniendo en cuenta que la integridad de una persona representa el 100° de su capacidad funcional, de existir varias lesiones que hayan dejado secuelas, deberá hacer el cálculo de incapacidad siguiendo el método de Balthazard, ya que, si en forma incorrecta se hace una suma algebraica, se podría superar ese 100°, lo que representa un absurdo, pues la suma de las partes nunca puede superar el todo (axioma de Euclides: 350 AC).

o. El experto completará los datos obtenidos del examen clínico con los estudios complementarios que considere necesario. En este caso acompañará a su pericia los estudios realizados.

p. El perito indicará qué lesiones se habrían aminorado o evitado con el uso de casco protector por parte del actor y discriminará el porcentaje de incapacidad de aquellas lesiones que fueran consecuencia de la falta de uso de dicho elemento protector.

q. El perito se guiará en su evaluación de incapacidad por los baremos de uso conocido, debiendo informar cual es el que ha orientado su dictamen. Solicito se notifique a esta parte con antelación previa suficiente, bajo pena de nulidad, la fecha de revisión médica del actor.

CONSULTOR TECNICO: A los fines de la pericia médica a producirse en autos ofrezco consultor técnico al Dr. Carlos Oscar Martínez, Médico Mat. Nac. 45.478, con domicilio en Moreno 850 Piso 10 Dpto "A" CABA.

PERICIA PSICOLÓGICA

Solicito a su Señoría designe un perito psicólogo de oficio a los efectos de evacuar los siguientes puntos de pericia, para lo cual deberá entrevistarse con el actor, revisar la historia clínica completa, la prueba documental acompañada en la demanda y aquella que pueda surgir en relación con esto de la causa penal que solicitamos en la prueba informática sea remitido por la fiscalía interviniente.

a. Personalidad de base: Determine la estructura de personalidad del Sr. **ONOC DE LA CRUZ ALEX** informe si presenta rasgos de labilidad emocional, ansiedad o vulnerabilidad previos al 31 de mayo de 2025.

b. Diagnóstico clínico actual: Indique si el actor padece actualmente algún trastorno psicopatológico que pueda encuadrarse con rigor científico en los manuales DSM-V o CIE-10.

c. Evaluación de la incapacidad alegada: **a través de test psicológicos** Determine si existe una incapacidad psíquica permanente que guarde nexo de causalidad adecuado con el siniestro, o si los síntomas descritos en la demanda son compatibles con una reacción vivencial normal de carácter transitorio. **Informe que test aplico.**

d. Neurosis de renta y simulación: Informe si se detectan indicadores de "sinistros" o "neurosis de renta", entendida como la búsqueda inconsciente o consciente de un beneficio económico a través de la prolongación de los síntomas.

e. Impacto en la vida cotidiana: Evalúe si el nivel de angustia manifestado guarda proporción con la entidad de las lesiones físicas sufridas, considerando que el actor recibió el alta hospitalaria a las 48 horas del hecho.

f. Propuesta terapéutica: En caso de recomendar un tratamiento psicológico, detalle la frecuencia, duración estimada y el costo de las sesiones en instituciones de salud de la zona de residencia del actor.

g. Si existen otros factores que puedan haber afectado su psiquis y/o concausas subjetivas que contribuyan a su incapacidad eventual.

PERICIAL MECANICA

Solicito a su Señoría designe un perito mecánico de oficio a los efectos de evacuar los siguientes puntos de pericia, teniendo en consideración la demanda; la contestación, la causa penal; fotografías; informes de daños.

a. Realice un croquis del lugar del hecho e indique: - Sentido de circulación de las arterias mencionadas en el presente responde, manos de circulación; de la posible ocurrencia del hecho.

b. Determine el Perito la mecánica del accidente.

c. Estado de pavimentación de las arterias en la fecha del siniestro.

d. Señales existentes y demarcaciones, semáforos, etc.

e. Detalle la velocidad de cada rodado.

f. Indique punto exacto de impacto.

g. Informe si el rodado asegurado fue embestido o embistente.

h. Relación de causalidad entre los daños reclamados y el hecho de marras.

15. FORMULA RESERVA RESPECTO A INDEMNIZACION DE UNA ART

Para el supuesto de que de las constancias de la presente causa y las pruebas a producirse surja que el presente caso se trató de un accidente amparado por una A.R.T., formulo expresa reserva -en el hipotético supuesto de una eventual condena a mi mandante- de descontar el monto abonado por dicha aseguradora al actor por alguno de los conceptos aquí reclamados. Ello, en tanto de no ser así en dicho supuesto el actor se beneficiaría con dos indemnizaciones por un mismo hecho y concepto, lo que configuraría un enriquecimiento ilícito.

16. SOLICITA LA OPORTUNA APLICACION DEL ART. 730 CODIGO CIVIL Y COMERCIAL

Con fecha 10 de Enero de 1995, se ha publicado en el Boletín Oficial la Ley 24.432 de Honorarios Profesionales, la cual en su art. 1º dispone que se incorpora al art. 505 del Código Civil (actual art. 730 del Código Civil y Comercial) el siguiente párrafo: “Si en el cumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, derivase en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederá del veinticinco por ciento (25%) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo”. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades superan dicho porcentaje, el juez precederá a prorratear los montos entre los beneficiarios. En el mismo sentido ha interpretado la aplicación de la Ley 24.432 la SCBA, la cual, en la sentencia dictada en el caso “Zuccoli, Marcela c/ SUM S.A. s./ daños y perjuicios” L. 77.914, decide revocar el fallo del Tribunal de Trabajo Nº 3 de La Plata que había desestimado la aplicación al pleito del artículo 505 del Código Civil, texto según ley 24.432. Conforme este nuevo fallo, la SCJBA modifica sustancialmente su doctrina legal anterior, y avala ahora la aplicación del tope del 25% de costas (ley 24.432) en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, siendo dicho fallo de aplicación obligatoria en dicha jurisdicción.

17. AUTORIZA

Autorizo a Hernan Enrique Fernández, Hernan Báez, Julieta Anahí Rodríguez, Lorena Alejandra Inglesias, Florencia Agustina Cabrera, Agustina Castro, Michelle Cerini, Axel Accorinti, Claudio Sagot, a solicitar el expediente en mesa de entradas, presentar escritos, extraer fotocopias, retirar oficios, exhortos, testimonios, copias de escritos y/o pericias, hacer desgloses y cuanto más sea necesario a los efectos de controlar el estado del juicio (R.N.J. Art. 63, inc. A modificado por la Acordada de la C.S.J.N. 5.3.54). Para el caso de que los autorizados procediesen a retirar copias de escritos y/o pericias de los cuales se hubiera corrido vista o traslado, queda entendido que dicho retiro implica la notificación del suscripto de tal vista o traslado.

18. RESERVA DEL CASO FEDERAL.

Para el hipotético e improbable caso de que V.S. haga lugar al planteo realizado, dejo expresa reserva del caso federal previsto en el art. 14 de la Ley 48, por considerar vulnerados, en tal improbable supuesto, las garantías constitucionales de mis representados, plasmadas en los principios constitucionales de defensa en juicio, igualdad ante la ley, propiedad, y debido proceso. (Arts. 16, 17, 18).

19. PETITORIO

Por lo expuesto, a V.S. pido:

- a) Me tenga por presentada, por parte.
- b) Tenga por constituido el domicilio legal y electrónico.
- c) Tenga por contestada la demanda.
- d) Tenga por acompañada la prueba documental y por ofrecida la restante, ordenando su oportuna producción.
- e) Oportunamente se rechace la demanda, con costas.

Proveer de conformidad,

SERA JUSTICIA